

1500395-17.2020.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcela Papa Paes

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... polícia foi informada de que havia tráfico de droga no local e também foi apreendido dinheiro com o réu), evidenciam que a droga não se destinava ao consumo pessoal, restando patente a prática do tráfico de entorpecentes.

Assim, a versão do réu, no sentido de que é usuário e que a droga que estava em sua posse era para consumo próprio, restou isolada nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500395-17.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500395-17.2020.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON GABRIEL LEAL DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Papa Paes

Vistos.

MAYCON GABRIEL LEAL DIAS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de, no dia 22 de maio de 2020, por volta das 12h, no cruzamento da Av. Olívio Brasileiro dos Santos com a AV. Tancredo Neves, na cidade e Comarca de Presidente Prudente, trazer consigo para fins de tráfico um invólucro contendo sessenta e cinco porções de "benzoilmetilecgonina" (cocaína) na forma de "crack", pesando 6,03g (seis gramas e três centigramas), as quais foram localizadas, apreendidas e submetidas a exame pericial, que constatou tratar-se de substância entorpecente capaz de determinar dependência (fls. 30/32).

Feito instruído.

As partes apresentaram memoriais.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

Com efeito, a materialidade restou amplamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelos laudos periciais de fls. 30/32 e 157/159, bem como pela prova produzida em Juízo.

Já a autoria é indubitável.

Deveras, a testemunha Rodrigo Fernandes Moraes, policial militar, disse que restava em patrulhamento pela Av. Tancredo Neves, quando foi radiado que o indivíduo que foi passado as características havia se evadido de uma viatura próximo ao Ipanema Clube. Declarou que avistaram o indivíduo que empreendeu fuga, todavia, posteriormente conseguiu acompanhá-lo e quando estava há 2 metros de distância dele, o viu dispensar o invólucro de plástico no chão. Posteriormente, conseguiu detê-lo e retornando ao local foi constatado que o invólucro plástico continha 65 pedras de "crack" acondicionadas pra venda e com o Maycon foi encontrado R\$10,00 reais em seu bolso, e, indagado, ele informou que estava fazendo a venda de entorpecentes.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Murilo Oliveira Mariano que acrescentou que conhecia MAYCON de vista lá da região e que este assumiu a propriedade da droga.

Em seu interrogatório, o réu negou os fatos descritos na denúncia. Declarou que estava nos predinhos soltando pipa e com um cigarro de maconha; disse que reconhece essa droga que foi encontrada; que só correu por causa do baseado e que os 10 reais era da sua mãe; não sabe nem onde foi localizado esse entorpecente; não conhece esse tal de Mikael. Esclareceu que só correu por causa da maconha de uso pessoal."

Ora, sabe-se que o depoimento dos policiais possui força probante, mormente quando em consonância com os demais elementos dos autos:

PROVA - Testemunha - Depoimento de policial militar - Idoneidade do testemunho equivalendo ao de qualquer outra pessoa se prestado de forma segura e coerente e em harmonia com o conjunto probatório - Ocorrência - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Apelação Criminal nº 1.076.934/3-6 - Araraquara - Rel. Des. Antônio Manssur - 11.7.07 - V.U. - Voto nº 12.968).

PROVA - Testemunha - Policial militar - Depoimento prestado sob compromisso e penas da lei - Validade - Ocorrência - Atribuição do justo e merecido valor pelo Magistrado - Possibilidade - Recurso improvido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - 11ª Câmara Criminal - Apelação nº 911.221-3/7 - São Vicente - Rel. Des. Antônio Manssur - 31.05.06 - V.U. - Voto nº 10.807).

Ademais, a quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão (a polícia foi informada de que havia tráfico de droga no local e também foi apreendido dinheiro com o réu), evidenciam que a droga não se destinava ao consumo pessoal, restando patente a prática do tráfico de entorpecentes.

Assim, a versão do réu, no sentido de que é usuário e que a droga que estava em sua posse era para consumo próprio, restou isolada nos autos.

Procedente, assim, a pretensão punitiva, passo ao cálculo da sanção penal.

Fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à luz do entendimento adotado pelo plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os critérios da quantidade e natureza de drogas não podem ser considerados para aquilatar as basilares e, ainda, afastar a incidência da redutora prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto tal caracteriza "bis in idem":

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. (ARE 666334 RG / AM, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03.04.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO - REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO - DJe-084 DIVULG 05.05.2014 - PUBLIC 06.05.2014).

Inexistem atenuantes, agravantes e causas de diminuição e de aumento. Deste modo, torno definitiva a sanção em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deveras, a quantidade e a natureza da droga e as circunstâncias em que foi apreendida demonstram que o réu faz do tráfico seu meio de vida, de modo que não há falar-se na aplicação do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O regime de cumprimento da reclusão será o fechado, dada sua quantidade, bem como a gravidade do delito, hediondo por equiparação constitucional.

Cada dia-multa fica estabelecido em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Diante do exposto e do que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu MAYCON GABRIEL LEAL DIAS como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

O réu respondeu ao processo solto e poderá recorrer dessa sentença em liberdade se não estiver preso por outro processo.

Deixo de cumprir o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o crime em tela é vago.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o Cartório Eleitoral.

Determino o confisco de bens e valores apreendidos.

Publique-se e Intimem-se.

Presidente Prudente, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA